

1500737-04.2021.8.26.0515

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABEL BEGALLI RODRIGUEZ

Comarca: Rosana

Foro: Foro de Rosana

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2211042/2021 - 01º D.P. ROSANA, 19435705 - 01º D.P. ROSANA, 227/21/342 - 01º D.P.

ROSANA, 2211042 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 227/21/342 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rosana

Foro de Rosana

Vara Única

Rua Curimbatá, 788/802, Primavera-SP - cep 19274-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500737-04.2021.8.26.0515 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500737-04.2021.8.26.0515

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2211042/2021 - 01º D.P. ROSANA, 19435705 - 01º D.P. ROSANA, 227/21/342 - 01º D.P.

ROSANA, 2211042 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 227/21/342 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLÁVIO DE ARAÚJO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABEL BEGALLI RODRIGUEZ

Vistos.

FLÁVIO DE ARAÚJO SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 10h00, na Rodovia SPA 073/613, KM 75, na zona rural deste Município de Rosana, transportava e trazia consigo 135,7 kg de cocaína entre os estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná.

O acusado foi notificado (fls. 121) e ofereceu defesa prévia (fls. 147/148).

A denúncia foi recebida em 03 de março de 2022 (fls. 153/156).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou.

A Defesa, de seu turno, pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena inculpada no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como da atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena no mínimo legal e regime inicial aberto (fls. 208/215).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito se encontra formalmente em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, inexistindo vícios ou nulidades a serem sanadas.

No mérito, a denúncia é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 06/09, auto de exibição e apreensão de fls. 12, auto de constatação preliminar de fls. 13 e laudo químico-toxicológico de fls. 54/56, com resultado positivo para a presença de cocaína.

A autoria, por sua vez, é inequívoca.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, contou que estava desempregado e que foi contratado por um desconhecido para fazer um frete entre Ivinhema/MS e Rosana/SP. Não sabia que estava transportando drogas. O sujeito falou que era para fingir que era um vendedor de moto. Conheceu o sujeito nesse mesmo dia e já pegou o carro e o quadriciclo. Não ia para o Paraná, só iria até Rosana.

De seu turno, o policial militar rodoviário Michel Bizerra Martoni contou que estavam em uma operação e que deu ordem de parada para o veículo do acusado. Ele parou e se identificou como vendedor da marca de motos Kawasaki, estava transportando um quadriciclo até Rosana para venda. Ele não soube informar, porém, exatamente para onde levaria o bem, o que despertou suspeitos. Então, realizaram busca no carro e localizaram a droga em caixas disfarçadas como suporte para moto. Pelo que se recorda, depois ele afirmou que iria levar a droga para o Paraná, mas não lembra de onde ele saiu. Recorda que foi encontrado no carro um mapa indicando a cidade de Nova Esperança, no Paraná.

No mesmo sentido, foi o depoimento de seu colega de farda Edmilson Viana da Silva, que relatou que, na data dos fatos, o acusado estava conduzindo um veículo e transportando um quadriciclo no compartimento de carga. Ele afirmou que iria levar esse quadriciclo para uma exposição em Rosana, o que causou estranhamento. Em busca no carro, encontraram a droga em caixas de ferro. Lembra que o acusado disse que saiu do estado de Mato Grosso do Sul, possivelmente Dourados. Não lembra para onde ele iria. Recordou que foi encontrado um caderno com anotações de cidades para chegar ao Paraná. Não lembra quais cidades.

A propósito, o depoimento dos policiais, que corroboraram os fatos narrados na denúncia e na confissão do acusado, merece credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos, ainda mais porque milita em seu favor a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade. Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: "Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus nº 149540/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)" (TJSP - Apelação Criminal nº 0015511-39.2012.8.26.0577 - Des. Rel. De Paula Santos - j. em 05/03/2015).

Nesse cenário, ao cabo da instrução processual, não há dúvidas de que o acusado foi contratado para transportar drogas entre Ivinhema/MS e, pelo menos, o estado de São Paulo, sendo certo que a quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 135 kg de cocaína) revela sua evidente destinação ao comércio e entrega a terceiros,

configurando a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A propósito, a versão dos fatos relatada pelo acusado é pouco verossímil, uma vez que é certo que certamente sabia que transportava mercadoria ilícita, já que as supostas circunstâncias de sua contratação, em que um indivíduo desconhecido teria lhe entregue um carro e um quadriciclo e, ainda, lhe mandou fingir que era vendedor de motos, revelavam, sem a menor dúvida, que o transporte envolvia mercadoria espúria.

A condenação do acusado é, portanto, de rigor.

Respeitados os esforços da nobre Defesa, não há como se aplicar a causa de redução da pena prevista no §4º do referido dispositivo, uma vez que a grande quantidade de entorpecentes, bem como a entrega de uma caminhonete e um quadriciclo (termo de fls. 10), indica seu envolvimento com atividades criminosas, sendo pouco crível que lhe fosse confiada tal empreitada sem prévio envolvimento no meio delitivo.

Ademais, como é sabido, o redutor é voltado ao “pequeno traficante”, ou seja, àquele que, em uma escala de periculosidade, apresenta menor risco à sociedade, o que evidentemente não ocorreu no presente caso.

De seu turno, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas, eis que ficou comprovada nos autos a transposição de fronteiras estatais pelo acusado, que relatou que saiu de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, tendo sido apreendido em Rosana, no estado de São Paulo. Anoto que, muito embora haja indícios de que o acusado transportava a droga para o Paraná, considerando as orientações manuscritas apreendidas na posse do acusado (fls. 11), não ficou suficientemente demonstrado em Juízo o destino exato da mercadoria.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Reza o art. 42 da Lei nº 11.343/06 que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”. Assim, na primeira fase do cálculo, em atenção às circunstâncias do caso em tela, deve a sanção-base ser aplicada acima do mínimo legal, considerando que o réu transportava elevada quantidade de entorpecentes (mais de 135 kg de cocaína). No mais, o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes. As demais circunstâncias não extrapolam o normal do tipo. Fixo a pena-base, portanto, em 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, mantida a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 4º, V, da Lei 11.343/06, conforme constou da fundamentação; ausente causas de diminuição. Assim, majoro a pena de 1/6, pois houve a transposição de um limite estatal (MS/SP), tornando definitiva a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, fixados no mínimo unitário legal.

Diante da quantidade de pena aplicada e da gravidade em concreto do delito praticado, notadamente considerando a grande quantidade de droga apreendida, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo cabível, outrossim, a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos ou a concessão de sursis no caso, diante do total da reprimenda ora aplicada.

Pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), não poderá o acusado recorrer em liberdade, devendo ser mantido na prisão onde se encontra recolhido, mostrando-se imperiosa a manutenção do sentenciado no cárcere não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto na Lei nº 12.736/12, uma vez que não há nos autos elementos suficientes para análise quanto ao preenchimento do elemento subjetivo necessário para a concessão do benefício (bom comportamento carcerário), de modo que compete ao Juízo da Execução Criminal a apreciação da questão.

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito

passivo indeterminado, são se cogita da fixação de valor para a reparação civil de ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar FLÁVIO DE ARAÚJO SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, e 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, fixados no mínimo unitário legal.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Declaro perdidos os objetos e valores apreendidos, pois o conjunto probatório revela serem utilizados para a prática do crime. Após o trânsito em julgado, oficie-se à autoridade responsável para que possam ser tomadas as providências cabíveis para destinação/destruição do bem.

Custas pelo réu, deferida na oportunidade a gratuidade processual.

P.R.I.C.

Primavera, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA